

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5856/2549

พนักงานอัยการจังหวัดระยอง
นายไชยา บุญธรรม

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 100/2

การที่จำเลยให้ข้อมูลและนำเจ้าพนักงานตำรวจไปตรวจยึดเมทแอมเฟตามีนของกลางที่ซุกซ่อนไว้ ทำให้ได้พยานหลักฐานสำคัญในการดำเนินคดีแก่จำเลยรวมทั้งยังทำให้เมทแอมเฟตามีนของกลางไม่มีโอกาสแพร่ระบาดต่อไปอีก นับว่าได้ให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ สมควรลงโทษจำเลยน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 66, 100/1, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33 ริบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่งและวรรคสาม (2) (ที่ถูกมาตรา 15 วรรคสาม (2)),

66 พรรคสาม จําคุกตลอดชีวิต และปรับ 1,000,000 บาท จํายให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 53 คงจําคุก 25 ปี และปรับ 500,000 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 แต่ให้ กักขังแทนค่าปรับไม่เกิน 2 ปี ริมเมทแอมเฟตามีน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และรถ จักรยานยนต์ของกลาง คําขออื่นให้ยก

จํายอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน แต่คืนเงินสด 3,340 บาท ของกลางแก่ เจ้าของ

จํายฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาคที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจํายว่า สมควรลงโทษ จําคุกจํายน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นตามพระราช บัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 100/2 หรือไม่ เห็นว่า... สถานที่จับกุม จํายกับสถานที่ซุกซ่อนเมทแอมเฟตามีนของกลางอยู่ห่างกันมากและอยู่ริมถนน คนละสายกัน เมื่อไม่ปรากฏว่าร้อยตำรวจเอกฐาปนากับพวกได้ทราบมาก่อนว่าจําย ซุกซ่อนเมทแอมเฟตามีนของกลางไว้ ณ สถานที่ดังกล่าว จึงย่อมเป็นการยากที่ร้อย ตำรวจเอกฐาปนากับพวกจะสามารถตรวจยึดเมทแอมเฟตามีนของกลางได้เอง การ ให้ข้อมูลและนำเจ้าพนักงานตำรวจไปตรวจยึดเมทแอมเฟตามีนของกลางดังกล่าว ทำให้ได้พยานหลักฐานสำคัญในการดำเนินคดีแก่จําย รวมทั้งยังทำให้เมทแอมเฟ ตามีนของกลางไม่มีโอกาสแพร่ระบาดต่อไปอีก นับว่าจํายได้ให้ข้อมูลที่สำคัญและ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้ โทษต่อเจ้าพนักงานตำรวจ สมควรลงโทษจํายน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้

สำหรับความผิดนั้นตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 100/2
ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 66 วรรคสาม ประกอบมาตรา 100/2 จำคุก 30 ปี และปรับ 500,000 บาท เมื่อลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้วคง จำคุก 15 ปี และปรับ 250,000 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล อุทธรณ์ภาค 2

(เกรียงชัย จິงจตุรพิธ-ปัญญารัตน์ วิระยะวานิช-มานัส เหลืองประเสริฐ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>